



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0037043-59.2016.8.26.0050 - C. 958/16**
 Réu: **MATHEUS HENRIQUE DA SILVA e outros**

Aos 18 de outubro de 2017, às 13:40h, na sala de audiências da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). **MARCOS FLEURY SILVEIRA DE ALVARENGA**, comigo escrevente a seu cargo, a final assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo crime em epígrafe. Estavam presentes o representante do Ministério Público na pessoa do(a) **Dr(a). Maria Cláudia Andreatta Hirt**, presente a ré **BARBARA THAMARIS GALVÃO DE BARROS**, qualificada em apartado, ausente **DANIELA APARECIDA FERREIRA**, devidamente intimada, sendo pelo MM. Juiz decretada a sua revelia, ausente **MATHEUS HENRIQUE DA SILVA**, citado e intimado por edital, contudo hoje constante dos autos novo endereço para a sua localização, a defesa na pessoa do(a) **Dr(a). Rita de Cássia Gandolpho, Defensora Pública, em relação às rés Daniela e Barbara**, considerando a existência de colidência tal como já apontada pela defensoria a fls. 145/146 e as testemunhas WILLIAMS BARBOZA, RE nº 126.402-1, DIOGENES MIRANDA e TAMIRIS BUENO PEREIRA. Abertos os trabalhos, foi colhido pelo sistema de captação de áudio e vídeo o depoimento das testemunhas de presentes e, em seguida, foi a ré interrogada, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor antes da realização do ato. A seguir, pelo(a) **MM. Juiz(a)** foi dito que: Vistos, Inicialmente dada a existência de colidência, atuando a defensoria na defesa das rés, oficie-se à OAB a fim de que seja nomeado defensor ao réu Matheus, ainda sequer citado ou intimado. Diante disso, determino igualmente o desmembramento do processo em relação a Matheus. No mais, indagado as partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, declaro encerrada a Instrução e dou a palavra as partes para alegações finais.

Dada a palavra ao(à) **Dr(a). Promotor(a) de Justiça**, pelo(a) mesmo(a) foi dito: MM Juiz, a ação penal deve ser julgada improcedente, eis que não comprovada, suficientemente, a finalidade da traficância em relação às rés Bárbara de Daniela. O policial militar Williams Barboza relatou que tinham denúncias de que no local havia prática do tráfico de entorpecentes. Na data dos fatos, a denúncia dizia também que havia um rapaz traficando. Foram ao local e avistaram os réus parados. Fizeram a abordagem. Encontraram com Matheus porções de cocaína. Viram Daniela pegando com ele um saquinho com 5 porções de cocaína. Com ela também encontraram R\$10,00. Com Bárbara nada foi encontrado. Matheus admitiu que traficava e disse que havia vendido as drogas para as mulheres. Estas foram levadas à Delegacia como testemunhas. Na Delegacia, suspeitaram que elas insistiam em ir ao banheiro. Então, uma policial feminina fez uma busca minuciosa nelas e encontrou algumas porções de cocaína com Barbara, escondidas na calcinha, e R\$300,00, que ela disse que seria de pensão alimentícia. No entanto, a delegada ligou para o suposto alimentante e ele negou ter entregado dinheiro a Bárbara. De outro lado, o policial militar Diogenes



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

Mirande prestou depoimento um pouco divergente. Disse que a denúncia falava do envolvimento dos três réus no tráfico. Foram ao local e abordaram-nos. Com Matheus foram encontradas porções de cocaína. Não se recorda o que ele falou. Lembra-se que foram apreendidas 5 porções de cocaína com uma das rés. Eles tentaram dar uma desculpa. Na delegacia foi feita revista minuciosa nas rés e encontradas mais porções de droga. Tamiris Bueno Pereira relatou que, quando chegou ao DP para apresentar outra ocorrência, foi solicitada para fazer busca pessoal nas rés. Com Daniela, encontrou uma porção de cocaína. Com Bárbara, escondida na calcinha, encontrou outras porções de cocaína. Ela disse que foi Daniela que as escondeu. Também encontraram R\$300,00 escondidos na meia de Bárbara, em notas de R\$50,00. Na bolsa dela, havia R\$2,00. Daniela negou que tivesse escondido os entorpecentes na calcinha de Barbara. Nenhuma delas disse que venderia as drogas numa boate. A ré Barbara negou a acusação em Juízo. Em sua defesa, disse que conhecia Daniela, que era conhecida de Matheus. Foi ao local com Daniela pra comprar drogas para uso próprio. O dinheiro que estava consigo era da pensão de seu filho. Quando compravam a droga, foram abordados. Já havia pago e recebido a droga de Matheus. Quando a polícia chegou, Matheus entregou o restante da droga a Daniela. O dinheiro encontrado em sua meia era proveniente da pensão de sua filha. Escondeu-o na meia por medo de ser furtada. Na delegacia, ligaram para o pai de sua filha, mas não conseguiram contato com ele. Depois dos fatos, Daniela a bloqueou nas redes sociais e não teve mais contato com ela. Nunca mais viu Matheus. Portanto, infere-se dos depoimentos colhidos nesta audiência, que a suposta finalidade de revenda das drogas numa boate pelas rés não está demonstrada satisfatoriamente. Em primeiro lugar, nada sobre isto constou do inquérito policial. Apenas o policial Willians apresentou, em Juízo, esta versão. Ademais, os policiais foram divergentes quanto ao teor da denúncia sobre o tráfico, tendo apenas Diogenes afirmado que ela mencionava os três réus. Também não se pode afirmar que o dinheiro encontrado com Bárbara era proveniente do tráfico e não de pensão alimentícia. No mais, a quantidade de drogas encontradas com as rés é compatível com o a tese do consumo próprio. Por fim, o policial Diogenes confirmou que viu Matheus entregando drogas para Daniela e que ele disse que apenas as vendeu para as rés. Neste contexto, a afirmação de que os entorpecentes encontrados com as rés destinavam-se ao tráfico, devendo a imputação ser desclassificada para o artigo 28, da Lei 11.343/06, o que ora se requer.

Dada a palavra ao **Dr. Defensor**, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz, reitero a manifestação da ilustre representante do Ministério Público, pela desclassificação para o uso de entorpecentes.

Pelo(a) **MM. Juiz(a)** foi proferida a seguinte sentença: **VISTOS, MATHEUS HENRIQUE DA SILVA, BARBARA THAMARIS GALVAO DE BARROS e DANIELA APARECIDA FERREIRA**, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 10 de maio de 2016, às 22h00min, na Rua Doutor Gabriel Piza, nº 312, Santana, nesta Comarca, traziam consigo, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas, ou seja, 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, estando 29 (vinte e nove) delas na posse de Matheus, 6 (seis) na posse de Daniela e 7 (sete) na posse de Barbara, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, no referido local supramencionado, os indiciados praticavam o comércio ilícito de drogas. Ocorreu que policiais militares receberam uma "denúncia anônima" sobre a existência de tráfico de drogas no referido local e para lá



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

diligenciaram. Ali chegando, os milicianos avistaram os indiciados, exatamente em frente ao número residencial de que dava conta a “denúncia”, tendo eles apresentado comportamento suspeito ao visualizar a viatura, o que determinou a abordagem. Em busca pessoal, mais precisamente no bolso traseiro direito da calça do indiciado, foram encontrados 29 (vinte e nove) invólucros de cocaína, bem como a quantia de R\$ 96,00 (noventa e seis reais) em espécie. Já no interior da bolsa da indiciada Daniela foram encontrados 5 (cinco) “eppendorfs” de cocaína e a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) em espécie. Nenhum objeto ilícito havia sido encontrado com Barbara até aquele momento. Diante dos fatos, os policiais realizaram a condução dos envolvidos ao Distrito Policial. Em nova busca pessoal, realizado por policial feminina nas indiciadas, identificou-se que a indiciada Daniela detinha em sua mão mais 1 (um) “eppendorf” contendo cocaína. A miliciano ainda localizou em poder da indiciada Barbara 7 (sete) invólucros de cocaína e a quantia de R\$ 2,00 (dois reais) em espécie, escondidos no interior da calcinha que ela vestia. A indiciada Barbara ainda trazia consigo, escondida em sua meia, a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais), bem como, em sua bolsa, a quantia de R\$ 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos) em espécie. As circunstâncias da prisão, ocorrida no local exato da denúncia anônima, a apreensão de várias porções de drogas em poder dos indiciados, a maneira como as drogas estavam armazenadas, as conjuntas localizações de dinheiro escondido revelam que as substâncias localizadas destinavam-se ao tráfico ilícito. Notificados os réus nos termos do artigo 55, da Lei 11.343/06 (fls. 125, 100 e 122), apresentada a defesas preliminares (fls. 155), recebida a denúncia (fl. 159). Juntado o laudo de fls. 102/106 e 127/131, durante a instrução criminal ouvidas três testemunhas comuns, afinal interrogada a ré Barbara, tornando-se revel a ré Daniela e determinando-se o desmembramento do processo em relação ao réu Matheus. Em memoriais manifestou-se o Ministério Público pela parcial procedência da ação penal, desclassificando-se a imputação inicial em relação as rés para a hipótese do artigo 28 da Lei de Tóxicos. No mesmo sentido manifestou-se a Defesa. **É o relatório. DECIDO.** Desmembrado o processo em relação ao réu Matheus Henrique da Silva, no mérito, em relação as rés Barbara e Daniela, a ação penal é parcialmente procedente, impondo-se, contudo, a desclassificação da imputação de tráfico efetuada contra as denunciadas para a figura do artigo 28, da Lei 11.343/06. Isto, pois, ainda que em juízo revel a ré Daniela, interrogada em juízo, negando ligação com o tráfico de entorpecentes, admitiu a acusada Barbara que ambas se encontravam no local para adquirir entorpecente para consumo próprio, o que de fato haviam feito momentos antes da abordagem policial, na oportunidade do flagrante trazendo consigo alguns eppendorfs de cocaína, em quantidade nada relevante, absolutamente compatível com a assertiva de que para consumo próprio. Por outro lado, pela fala policial, não menos certo que além de não visualizadas em qualquer situação a por si só caracterizar o ilícito comércio, consoante apontado pelos referidos policiais militares igualmente ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, em poder das rés não localizada a maior parte dos entorpecentes, apreendidos sim em poder do réu Matheus. Assim, pelos policiais militares não presenciada efetivamente nenhuma situação de tráfico em si envolvendo as rés, chamando a atenção sim os entorpecentes afinal apreendidos, frise-se em poder das rés em quantidade em nada a indicar certo destino ao ilícito comércio. Nestes termos, em relação a ambas as rés, desclassificada a imputação inicial para a figura do artigo 28, da Lei 11.343/06. **Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 63/66, desclassificando a imputação inicialmente lançada em face das denunciadas BARBARA THAMARIS GALVÃO DE BARROS e DANIELA APARECIDA FERREIRA, qualificadas nos autos, como incursas no artigo 28, da Lei 11.343/06.** Possuindo as rés circunstâncias e condições



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

subjetivas e objetivas bastante similares, em relação a ambas, atento ao disposto no artigo 59 do CP, em especial aos antecedentes e primariedade (fls. 71/72), personalidade, circunstâncias e conseqüências do delito, bem como ao princípio da suficiência e adequação da pena, nos termos do inciso I, do artigo 28, da Lei de Tóxicos, fixo a pena imposta as denunciadas em advertência sobre os efeitos das drogas. **Torno assim definitiva a condenação imposta as rés.** Custas na forma da lei. Publicada em audiência, intimadas as partes, registre-se e cumpra-se. Neste ato, sem recurso das partes e acusada Barbara. Já advertida, a denunciada Barbara Thamaris Galvão de Barros, sobre os efeitos das drogas nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06, julgo extinta a punibilidade com relação a ela, nos termos do art. 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95. No mais, por edital intime-se a ré revel Daniela. Oportunamente certifique-se o trânsito em julgado, expedindo-se os ofícios de estilo, arquivando-se a seguir. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Nada mais. Eu, _____ Jefferson Alencar Barbosa, digitei.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
 Juiz(a) de Direito